

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0363-2026/PS2****RESOLUCIÓN FINAL N° 0588-2026/PS2**

DENUNCIANTE : JUAN CARLOS PAZ ZANABRIA
(SEÑOR PAZ)
DENUNCIADO : SCOTIABANK PERÚ S.A.A.
(EL BANCO)
MATERIAS : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
PROTECCIÓN DE LOS INTERESES ECONÓMICOS
DEBER DE IDONEIDAD
ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

Lima, 12 de marzo de 2026

ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución N° 1 de fecha 30 de enero de 2026, se inició un procedimiento administrativo sancionador contra el Banco, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código), en tanto habría cargado indebidamente una (1) operación en la tarjeta de crédito N° 4487-****-****-2223 del denunciante, la cual no reconoce haber autorizado, en tanto: (i) se realizó sin verificar adecuadamente la identidad del titular de la tarjeta, superando el límite diario de consumo y utilizando un canal no autorizado; y, (ii) el denunciado no cumplió con su deber de monitoreo y seguimiento de operaciones, en tanto no lo notificó ni bloqueó preventivamente su tarjeta, a pesar de que la operación es inusual y ajena a su comportamiento habitual de consumo:

Fecha	Concepto	Importe S/
02/10/2025	IZI*M3F	9 701,00

2. El 9 de febrero de 2026, el denunciante presentó un escrito atendiendo el requerimiento efectuado mediante Resolución N° 1.
3. El 12 de febrero de 2026, el Banco presentó sus descargos y manifestó lo siguiente:
- (i) La operación materia de denuncia se realizó a través de la lectura del chip en el POS del establecimiento, cumpliendo con todos los procedimientos de ejecución y validación;
 - (ii) al tratarse de una operación realizada con la tarjeta presente, la verificación de la identidad del titular y la validación de la firma consignada en los vouchers constituyen obligaciones propias del establecimiento afiliado, quien tiene contacto directo con el portador del medio de pago;
 - (iii) la tarjeta de crédito del denunciante tenía asignada una línea de crédito cuyo tope máximo ascendía a \$ 9 750,00, siendo este el límite operativo aplicable a las transacciones, no existiendo un límite diario distinto al derivado de la línea de crédito disponible, por lo que las operaciones cuestionadas se realizaron dentro del margen autorizado;
 - (iv) en cumplimiento con su deber de monitoreo, activó una alerta de modo posterior a la realización de la primera operación, orientada a impedir que se consumen transacciones posteriores, como el intento de una segunda operación por el importe de S/ 4 401,00, y en atención a ello, se procedió con la realización del bloqueo

preventivo de la Tarjeta de Crédito N° 4487-****-****-2223 de titularidad del denunciante;

- (v) la falta de consumos en lugares distintos o nuevos no implica *per se* que la operación sea inusual y tampoco implica la responsabilidad de bloquear o alertar cada vez que el consumo es por un canal, importe o lugar distinto a los acostumbrado;
 - (vi) mediante la presentación de su escrito de denuncia el señor Paz adjuntó la denuncia policial que interpuso ante la Comisaria de la Policía Nacional del Perú – Sede Sagitario, en la cual se aprecia que el propio denunciante declaró haber entregado de manera voluntaria su tarjeta de crédito a un motorizado, hecho que había provocado la realización de la operación denunciada; y,
 - (vii) lo anterior se condice con el detalle otorgado por el señor Paz en una de sus agencias, en donde indicó que se presentaron en su domicilio para solicitar su tarjeta de crédito.
4. El 25 de febrero de 2026, el señor Paz presentó un escrito sin firma.
5. Mediante Resolución N° 3 de fecha 26 de febrero de 2026, se requirió al señor Paz que en el plazo de dos (2) días hábiles cumpla con presentar el escrito del 25 de febrero de 2026 debidamente firmado, bajo apercibimiento de tenerlo por no presentado.
6. El 27 de febrero de febrero de 2026, el señor Paz cumplió con subsanar las observaciones realizadas mediante Resolución N° 3, a través de la presentación de un escrito debidamente suscrito por su persona, e indicó que:
- (i) La compra fraudulenta se hizo en la ciudad de Chiclayo- Lambayeque, lugar en el que nunca ha realizado consumos, lo cual acredita la falta de control de monitoreo-brechas en los sistemas de seguridad del Banco;
 - (ii) la dirección que figura en el voucher del consumo no reconocido corresponde a un consultorio dental, sin embargo, no tendría sentido que se realice un tratamiento dental en dicha ciudad pues reside en la ciudad de Lima, además de ello, el consultorio atiende desde las 09:00 horas hasta las 19:30 horas, mientras que en el voucher de Izipay la transacción figura a las 20:26 horas, horario en el que el establecimiento estaría cerrado, lo que evidenciaría una posible falla o brecha en los controles de seguridad del Banco;
 - (iii) en la fecha y hora en la que se realizó el consumo no reconocido se encontraba en la ciudad de Lima acudiendo al restaurante “entre papas”;
 - (iv) la rúbrica consignada en el voucher del consumo no reconocido no se asemeja a su firma;
 - (v) las pocas operaciones realizadas con su tarjeta fueron de manera virtual y nunca presencial, y siempre se le enviaba la constancia de pago vía correo registrado situación que en esta oportunidad no ocurrió;
 - (vi) en el voucher presentado por el denunciado no se aprecia el número de DNI de la persona que realizó la operación no reconocida; y,

- (vii) si el Banco impidió la realización de una segunda operación debió de haber impedido que la primera operación se efectuara.

ANÁLISIS

Sobre el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad

7. El 2 de julio de 2022, entró en vigor el Subcapítulo III del Capítulo II del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021, el cual establece mecanismos de autenticación reforzada para operaciones por canales digitales.
8. De acuerdo con la definición dada por la propia norma, canal digital es el *“medio empleado por las empresas para proveer servicios cuyo almacenamiento, procesamiento y transmisión se realiza mediante la representación de datos en bits”*. Bajo la citada definición, se podría llegar a considerar que el canal digital incluiría a todo medio o mecanismo por el cual se pueden realizar operaciones como, por ejemplo, cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, aplicativos móviles, banca por Internet e incluso las operaciones realizadas en ventanilla; en la medida que, los bancos se soportan en sistemas informáticos para su procesamiento y almacenamiento de información. Sin embargo, de una lectura integral de los artículos que componen el Subcapítulo III del Capítulo II, se identifica que la norma dispone requisitos para el enrolamiento del usuario a canales digitales.
9. En atención a lo expresado por la propia normativa, no se podría considerar que los cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, ventanillas, ni comercios electrónicos se encuentran dentro de los alcances de la norma, pues para su utilización no es posible realizar un enrolamiento del cliente —al menos, ante la entidad financiera, para el caso de consumos en comercios electrónicos—. Este razonamiento se ratifica con la lectura del artículo 19° en el cual se exige de autenticación reforzada para *“aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente, como las operaciones a través de un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones”*.
10. A ello debe sumarse el hecho que la norma no señala de modo expreso que su alcance recae para todo tipo de operaciones, pues en ese caso, lo hubiera indicado expresa y claramente bajo dichos términos, es decir, que la autenticación reforzada era de aplicación para todas las operaciones. Por el contrario, la redacción de la norma y los supuestos colocados expresamente en el texto del artículo cobran sentido en un escenario de servicios de banca digital; como, por ejemplo, aplicaciones de Banca Móvil y Banca por Internet.
11. Cabe señalar que este despacho ha tomado conocimiento de la opinión que ha brindado la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, en sus boletines semanales, sobre la aplicación del Reglamento bajo comentario, en los cuales ha expresado su intención de que esta norma comprenda todo tipo de operaciones. Sin embargo, esta opinión carece de jerarquía normativa, por lo que no puede brindar contenido a las disposiciones expresadas por la norma bajo comentario, ni mucho menos ampliar su ámbito de aplicación. Es indispensable tener en cuenta que esta norma ha sido emitida por el propio regulador, por lo que, en caso haya evidenciado alguna impresión u omisión en la redacción de los artículos que componen la norma, cuenta con las facultades legales

suficientes que permitan efectuar las correcciones o precisiones que resulten necesarias en un instrumento del mismo valor legal.

12. Este órgano resolutorio es un operador del derecho al cual le corresponde aplicar las normas al caso concreto, bajo los parámetros expresamente dados por la ley; en especial el principio de Tipicidad¹ que rige la potestad sancionadora del Estado, por el cual solo pueden sancionarse las infracciones previstas expresamente en las normas, sin admitir interpretación extensiva o analogía.
13. Este despacho tiene claridad sobre cuál es el ámbito que la norma bajo comentario ha indicado como pasible de las obligaciones de autenticación reforzada. En el presente caso, las operaciones materia de denuncia son cuatro consumos realizados con la tarjeta de crédito del denunciante a través de un terminal de punto de venta (POS); por lo que, su validez se rige por lo dispuesto en el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013 (en adelante, el Reglamento).
14. Debe tenerse presente que, en un pronunciamiento², la Sala Especializada de Protección al Consumidor ha efectuado una interpretación similar sobre los alcances de la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad. En dicho pronunciamiento ha señalado que la norma bajo comentario no establece de forma expresa que sus alcances recaen sobre todo medio a través del cual se puede realizar operaciones con tarjetas de crédito o débito y, por el contrario, de una lectura integral de sus disposiciones, se concluye que es aplicable a canales que requieren un enrolamiento previo bajo el control de las entidades supervisadas, tales como: a) Banca móvil, b) Banca por internet; c) Billeteras digitales; y, d) Plataformas digitales con características similares a las antes mencionadas, como, por ejemplo, Net Cash, Multired celular, entre otros.
15. Finalmente, es pertinente señalar que no corresponde analizar el fondo de la controversia bajo lo dispuesto en el literal 7.1 del artículo 16 del Reglamento de Tarjetas incorporado mediante Resolución SBS N° 02286-2024, toda vez que el artículo séptimo de las disposiciones finales y transitorias de esta última norma establecen que, para las operaciones con tarjeta de crédito presente, su aplicación rige para aquellas tarjetas emitidas a partir del 1 de julio de 2025 mientras que para las tarjetas emitidas con anterioridad a dicha fecha y que aún se encuentren vigentes con posterioridad, su aplicación será a partir de su renovación³.

¹ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**

Artículo 230. Principios de la potestad sancionadora administrativa

(...)

4. Tipicidad: Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria.

A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda.

En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras.

² Ver Resolución N° 0201-2024/SPC-INDECOPI

³ **RESOLUCIÓN SBS N° 02286-2024**

Artículo Séptimo.- Las modificaciones al Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013, establecidas en el artículo Primero de la presente Resolución cuentan con un plazo de adecuación hasta el 31 de diciembre de 2024, salvo lo dispuesto a continuación:

(...)

b) Operación con tarjeta de crédito presente:

b.1.) En las tarjetas emitidas desde el 01 de julio de 2025 inclusive, la empresa debe autenticar al usuario conforme al numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento.

16. En el presente caso, de conformidad con el reporte “Consulta Histórico de Bloqueos de Tarjeta”, se aprecia que la Tarjeta de Crédito N° 4487-****-****-2223 del denunciante fue habilitada el 20 de marzo de 2024, por lo que se concluye que su emisión es anterior:

B120P8484		Consulta Historico de Bloqueos de Tarjeta	
Tarjeta 4487	2223 JUAN PAZ Z	TARJETA TITULAR	
Cuenta 4487	2223 PAZ ZANABRIA JUAN CARLOS	VISA CLASICA	
Fecha Afiliacion	20/03/24	Habilitada S 20/03/24	
Fecha Expiracion	28/02/29	Bloqueo	0
		Fecha Depuracion	
Fecha	Hora	Blq	NumBlq
17/10/25	12:26:58	0	100220
02/10/25	21:27:31	L	093363
		Usuario	
		Comentarios	
		U26497	
		MONITOR	

17. En ese sentido, se procederá a analizar el caso bajo las disposiciones del Reglamento de Tarjetas que se encontraban vigentes antes de su modificación.

Sobre la responsabilidad del Banco por el cargo de dos operaciones no reconocidas

18. El artículo 65° de la Constitución Política del Perú consagra la defensa por el Estado Peruano de los intereses de los consumidores⁴. Una de las manifestaciones de dicho mandato se encuentra recogida en el literal c) del artículo 1° del Código, el cual establece el derecho que tienen los consumidores a la protección de sus intereses económicos⁵.
19. De acuerdo con el artículo 18° del Código⁶ se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, en atención a las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

b.2.) En las tarjetas emitidas antes del 01 de julio de 2025 y que aún sigan vigentes luego de dicha fecha, la empresa debe autenticar al usuario conforme al numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento como máximo a partir de su renovación.

c) **Operación con tarjeta de crédito o débito no presente:** desde el 01 de julio de 2025, la empresa debe autenticar al usuario conforme a los numerales 7.2 y 7.4 del artículo 16° del Reglamento, independientemente de la fecha de emisión de la tarjeta.

⁴ CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ

Artículo 65°. - El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población.

⁵ LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 1°. - Derechos de los consumidores

1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos:

(...)

c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios.

(...)

⁶ LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 18°. - Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.

La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

20. Por otro lado, el artículo 19° del Código⁷ establece que los proveedores responden por la calidad e idoneidad de los servicios que ofrecen en el mercado.
21. El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios. Para acreditar la infracción, el consumidor o la autoridad administrativa deben probar la existencia del defecto, y será el proveedor el que tendrá que acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure la ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado, para ser eximido de responsabilidad⁸.
22. El artículo 23° del Reglamento⁹ establece que, ante el rechazo o reclamo del consumidor respecto a la ejecución de una transacción, corresponde a las empresas del sistema financiero demostrar que esta fue correctamente autenticada y registrada; en otras palabras, corresponderá al proveedor del servicio financiero probar que las operaciones cuestionadas se realizaron válidamente.
23. El artículo 9° del Reglamento dispone que: *“Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice (...) Las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por las empresas (...)”*¹⁰.
24. En ese sentido, para que la entidad financiera autorice y registre en la cuenta de su cliente el importe correspondiente a un consumo, debe contar con un sustento que acredite de manera indubitable que la operación cargada se realizó según la autorización realizada

⁷ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 19°. - Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

⁸ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 104°. - Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18°.

⁹ **RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**

Artículo 23°. - Responsabilidad por operaciones no reconocidas

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, la empresa es responsable de realizar la evaluación correspondiente y de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas. (...).

En caso no se cumpla con ninguno de los supuestos anteriores; y de producirse el extravío, sustracción, robo, hurto o uso no autorizado de la tarjeta, o de la información que contiene, la empresa es responsable de las operaciones realizadas con posterioridad a la comunicación efectuada a la empresa por parte del usuario para informar tales hechos.

La empresa no está obligada a asumir las pérdidas asociadas a las operaciones no reconocidas, cuando acredite la responsabilidad del usuario.

De presentarse un reclamo por operaciones no reconocidas, cuya responsabilidad no hubiese sido asumida por la empresa, esta deberá responder al usuario explicando las razones que sustentan su posición de manera clara, pronunciándose sobre los hechos cuestionados.

¹⁰ **RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**

Artículo 9°. - Cargos

Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice; el monto empleado como consecuencia del uso de alguno de los servicios descritos en el artículo 7° del Reglamento, en caso corresponda; así como las demás obligaciones señaladas en el contrato de tarjeta de crédito, conforme a la legislación vigente sobre la materia.

Las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por las empresas, entidades que esta designe o por las entidades acreditadas para tal efecto, conforme al marco normativo aplicable, así como por autorizaciones expresas y previamente concedidas por el titular de la tarjeta de crédito.

por el tarjetahabiente, sea a través de la suscripción de una orden de pago, el ingreso de un código, o el uso de una firma electrónica.

25. Cabe precisar que, exigir un *voucher* (orden de compra) que sustente la operación no implica equiparar la responsabilidad de la entidad financiera con aquella que corresponde al establecimiento comercial -que consiste en verificar la correspondencia de la firma y número de DNI del titular consignados en la orden de compra-, pues, únicamente, se exige que el Banco exhiba la orden de pago para validar la autorización del consumo cuestionado por la parte denunciante, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9° del Reglamento.
26. En el presente caso, el señor Paz denunció al Banco por cargar indebidamente una operación por el importe de S/ 9 701,00 en su tarjeta de crédito N° 4487-****-****-2223, la cual no reconoce por los motivos expuestos en el numeral 1 de la presente resolución.
27. En sus descargos, el Banco señaló que la operación cuestionada se realizó válidamente mediante la lectura del chip de la tarjeta de crédito, mientras se encontraba activa, y autorizándose con la firma contenida en el voucher del consumo cuestionado. Para acreditar sus afirmaciones, aportó al procedimiento el reporte “*Detalle de Autorización*” y el *voucher* de la operación cuestionada, conforme se aprecia a continuación en la parte pertinente:

Voucher de la operación no reconocida



izipay

ID: 1003022613312957

COMPRAS

IZI*NOF (5875147)
AV. SAHNE PERU 454
CHICLAYO
LOTE: 0001 TERN: 57920890

*****2223 (C)

AP: 094888 REF: 0002
FECHA: 02/10/25 HORA: 21:26 TIPO: VISA

TOTAL: S/ 9,701.00

FECHA y hora

Nombre del establecimiento

Importe

FIRMA: _____
TEL: _____

ACEPTO PAGAR AL EMISOR DE LA TARJETA
EL IMPORTE ASOTADO EN ESTE TITULO

AID: A0000000011010
APP LABEL: VISA CREDITO
CRYPTO: A6 97 4A 75 DC 4C E9 D9
***** VERSION AS.20031 *****

Reporte “Detalle de Autorización”

Fecha/Hora 02/10/25 21:26:13
Modo de Entrada POS 05

N° de la Tarjeta: 8120P8484

Código de autorización: 094888

Detalle de Autorizacion

Cuenta 4487002002702223 PAZ ZANABRIA JUAN CARLOS
Tarjeta 4487002002702223 Cod.Aut 094888
Fecha/Hora 02/10/25 21:26:13 Moneda/Monto 604 9,701.00
Cod.Rpta 00 APPROVE Origen WSVT VISANET

Fecha y hora de la operación: 02/10/25 21:26:13

Nombre del comercio: IZI*M3F

Tipo de Mensaje 0100
BIN Adquirente 00000435704 IZIPAY
Cod. Proceso 003000 GOODS/SERVICE PURCHASE
CREDIT CARD
Categoria Comercio 5331 Variety Stores
Cod. Establecimiento 005875147
Nombre Establecimiento IZI*M3F CHICLAYO PE
Modo de Entrada POS 05 INTEGRATED CIRCUIT CARD READ
Capacidad de Entrada POS 1 TERMINAL CAN ACCEPT PINS
Condicion del POS 00
Datos Adicionales del POS 5000012001 IM: Signature

Importe de la operación: 9,701.00

Moneda/Monto Original 604 9,701.00

Fecha de Expiracion 0229
Hora Envio 21:26:13
Hora Recepcion 21:26:13
Trace 312957
Cod.Rpta. VPLUS 000 APPROVED

Estado de la transacción: Aprobado

IND. PINDATA
AUT. PARCIAL
PROG.AUTENT STATUS CHECK
F.ACT
ESCENARIO DE TOKEN 0 TKNREQID TOKEN

28. De los documentos antes mostrados, se aprecia la siguiente información:

Tarjeta N°	4487-****-****-2223
Fecha	02/10/2025 – 21:26:13 horas
Importe	S/ 9 701,00
Establecimiento	IZI*M3F
Código de autorización	094888
Estado de la transacción	000 Aprobado
Voucher con firma	Sí

29. En ese sentido, se corrobora que la operación denunciada por el importe de S/ 9 701,00 se realizó el 2 de octubre de 2025 a las 21:26:13 horas, con el código de autorización N° 094888, en el establecimiento comercial IZI*M3F, **y cuenta con la orden de pago debidamente suscrita**, por lo que el Banco se encontraba legalmente facultado a cargarla en la tarjeta de crédito del denunciante.

30. Adicionalmente, el Banco presentó su reporte de bloqueo de la tarjeta de crédito del denunciante, en el cual se aprecia que la tarjeta fue bloqueada preventivamente el 2 de octubre de 2025 a las 21:27:31 horas y el bloqueo definitivo se realizó a las 12:26:58 horas del 17 de octubre de 2025, en ambos casos, después de la realización de la operación denunciada:

Consulta histórica de Bloqueos de Tarjeta

BLOQUEO TARJETA DE CREDITO
BLOQUEO PREVENTIVO
FECHA: 02/10/25
HORA: 21:27:31
BLOQUEO DEFINITIVO
FECHA: 17/10/25
HORA: 12:26:58

B120P8484 Consulta Historico de Bloqueos de Tarjeta
Tarjeta 4487 2223 JUAN PAZ Z TARJETA TITULAR
Cuenta 4487 2223 PAZ ZANABRIA JUAN CARLOS VISA CLASICA
Fecha Afiliacion 20/03/24 Habilitada S 20/03/24
Fecha Expiracion 28/02/29 Bloqueo 0 Fecha Depuracion
Fecha Hora Blq NumBlq Usuario Comentarios
17/10/25 12:26:58 0 100220 U26497
02/10/25 21:27:31 L 093363 MONITOR

31. Así, los medios probatorios analizados demuestran que la operación no reconocida por el importe de S/ 9 701,00 se llevó a cabo en cumplimiento de los mecanismos de autenticación previstos para este tipo de transacciones, mientras la tarjeta se encontraba en situación activa.
32. Sin perjuicio del análisis de validez de las operaciones, el denunciante formuló alegatos adicionales, los cuales serán analizados a continuación:

Sobre el alegato (i)

33. El señor Paz cuestionó el cargo de la operación denunciada, pues se realizó sin verificar adecuadamente la identidad del titular de la tarjeta, superando el límite diario de consumo y utilizando un canal no autorizado
34. Por su parte, el Banco indicó que la tarjeta de crédito del denunciante tenía asignada una línea de crédito cuyo tope máximo ascendía a \$ 9 750,00, siendo este el límite operativo aplicable a las transacciones realizadas con su tarjeta, no existiendo un límite diario distinto al derivado de la línea de crédito disponible, por lo que las operaciones cuestionadas se realizaron dentro del margen autorizado.
35. Al respecto, corresponde señalar que, en el caso de consumos presenciales, la obligación de verificar la identidad del tarjetahabiente **no corresponde a la entidad financiera emisora de la tarjeta, sino al comercio donde se realizó el consumo**, no solo porque sus obligaciones legales son distintas, sino porque, además, sería materialmente

imposible que ello ocurra, en tanto no es la entidad financiera ante quien se hace la compra sino ante el establecimiento comercial.

36. Asimismo, debe indicarse que, de la revisión de los estados de cuenta de la tarjeta de crédito del denunciante se aprecia que esta cuenta con una línea de crédito ascendente a \$ 9 750,00; y, durante el periodo en que se efectuó la operación no reconocida, el denunciante mantenía un saldo disponible de \$ 6 924,88; por lo que se advierte que la operación cuestionada se encontraba dentro del límite de crédito disponible para su utilización.
37. Sin perjuicio de lo anterior, el denunciante no precisó a cuánto ascendería el supuesto límite diario de consumo aplicable a su tarjeta de crédito, ni aportó documentación o medio probatorio alguno que permita acreditar la existencia de dicha restricción, por lo que corresponde desestimar este cuestionamiento.

Sobre el alegato (ii)

38. El señor Paz señaló que el Banco no cumplió con su deber de monitoreo y seguimiento de operaciones, en tanto no lo notificó ni bloqueó preventivamente su tarjeta, a pesar de que la operación es inusual y ajena a su comportamiento habitual de consumo.
39. Sobre el comportamiento habitual de consumo, debe precisarse que el titular de una tarjeta puede utilizar el producto a través de los distintos canales de atención habilitados por las entidades financieras, tales como: establecimientos comerciales -físicos o virtuales-, cajeros automáticos, banca por Internet o banca móvil, y en el momento en que lo vea por conveniente, en tanto exista saldo o línea de crédito disponible para ello.
40. Asimismo, el Reglamento enumera los factores a ser evaluados para determinar si una operación se encuentra dentro del comportamiento habitual de consumo del cliente:

5. Comportamiento habitual de consumo del usuario: se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza cada usuario con sus tarjetas, considerando diversos factores, como por ejemplo el país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros, los cuales pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa.

41. Cabe precisar que, este órgano resolutorio solicitó información al denunciante para conocer cuál fue su comportamiento de consumo en los meses previos a la realización de las operaciones; sin embargo, se debe indicar que si bien el señor Paz presentó copia de los estados de cuenta de su tarjeta de crédito correspondiente a los seis meses previos a la realización de la operación, estos documentos no se encuentran completos, por lo que no es posible verificar su historial de consumos y determinar cuál es su comportamiento como cliente, a pesar de que dicho documento fue requerido mediante Resolución N° 1.
42. Así, en la medida que no se cuenta con los reportes de movimientos anteriores a la realización de las operaciones cuestionadas, no es posible determinar el comportamiento habitual de consumo del denunciante; y, en consecuencia, corresponde desestimar el cuestionamiento realizado en este punto.
43. De otro lado, el artículo 22° del Reglamento establece que las entidades financieras deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude¹¹, en los que se incluyan mecanismos para la comunicación

¹¹

RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO
Artículo 22.- Seguimiento de operaciones que pueden corresponder a patrones de fraude

inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude; y, acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario.

44. La activación de una alerta en el sistema de monitoreo del Banco, ante presuntas operaciones inusuales o con patrones de fraude, **requiere de la materialización de un conjunto de transacciones en un periodo determinado de tiempo**, pues justamente ello permite identificar un patrón de transacciones anómalo que genere, a su vez, acciones preventivas de parte de la entidad financiera, como el bloqueo preventivo de la tarjeta y la comunicación con el cliente, para así evitar que se realicen posteriores operaciones no reconocidas.
45. Es preciso indicar que existen determinadas circunstancias que pueden servir como una señal de que se estarían realizando transacciones fraudulentas en perjuicio del titular de la tarjeta, así a modo de ejemplo, tenemos: (i) numerosas transacciones realizadas en períodos cortos de tiempo; (ii) consumos sucesivos por montos pequeños que en conjunto resultan en una cantidad importante; (iii) sucesivos consumos realizados repentinamente con una tarjeta que no fue utilizada por un largo periodo de tiempo o que era utilizada bajo una modalidad diferente; entre otras circunstancias.
46. Ahora bien, en el presente caso estamos ante una única operación, por lo que no se puede indicar que esta es inusual por sus propias características, pues ello supondría que toda nueva operación realizada por un consumidor deba generar una alerta en los sistemas de monitoreo del Banco. Asimismo, operativamente el Banco no está en capacidad de anticiparse a la realización de una operación, ni de calificarla como fraudulenta, pues el sistema de monitoreo requiere, precisamente, que se realicen operaciones. En ese sentido, corresponde desestimar este argumento del denunciado.
47. Sin perjuicio de ello, debe indicarse que el Banco activó una alerta de modo posterior a la realización de la primera operación, orientada a impedir que se consumen transacciones posteriores, por lo que procedió a bloquear preventivamente la tarjeta de crédito el 2 de octubre de 2025 a las 21:27:31 horas (**solo 1 minuto después del consumo cuestionado**) y el bloqueo definitivo se realizó a las 12:26:58 horas del 17 de octubre de 2025, en ambos casos, después de la realización de la operación denunciada. Por tanto, contrariamente a lo señalado por el denunciante, el Banco sí activó una alerta.

Consulta histórica de Bloqueos de Tarjeta

BLOQUEO TARJETA DE CREDITO									
BLOQUEO PREVENTIVO									
FECHA: 02/10/25									
HORA: 21:27:31									
BLOQUEO DEFINITIVO									
FECHA: 17/10/25									
HORA: 12:26:58									
B120P8484 Consulta Historico de Bloqueos de Tarjeta									
Tarjeta 4487 2223 JUAN PAZ Z TARJETA TITULAR									
Cuenta 4487 2223 PAZ ZANABRIA JUAN CARLOS VISA CLASICA									
Fecha Afiliacion 20/03/24 Habilitada S 20/03/24									
Fecha Expiracion 28/02/29 Bloqueo 0 Fecha Depuracion									
Fecha	Hora	Blq	NumBlq	Usuario	Comentarios				
17/10/25	12:26:58	O	100220	U26497					
02/10/25	21:27:31	L	093363	MONITOR					

Las empresas deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude, los cuales deben incluir por lo menos los siguientes aspectos:

1. Mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude.
2. Acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario

48. Aun cuando el denunciante indicó que, al igual que el segundo consumo, el Banco debió evitar el cargo cuestionado, cabe reiterar que la medida de seguridad de monitoreo tiene por finalidad evitar transacciones posteriores a aquellas que generan la alerta, debido a que para el monitoreo se requiere de la existencia de operaciones para su rastreo. En ese sentido, la activación de una alerta no obliga al Banco a anular operaciones, menos aun cuando estas se han realizado válidamente.

Sobre los alegatos adicionales formulados por las partes

49. Mediante escrito del 12 de febrero de 2026, el Banco indicó que el señor Paz adjuntó a su denuncia la denuncia policial que interpuso ante la Comisaria de la Policía Nacional del Perú – Sede Sagitario, de cuyo contenido se aprecia que el propio denunciante declaró haber entregado de manera voluntaria su tarjeta de crédito a un motorizado, hecho que había provocado la realización de la operación denunciada; lo cual se condice con lo dicho por el señor Paz en una de sus agencias, en la que manifestó que terceros se presentaron en su domicilio para solicitar su tarjeta de crédito.
50. Al respecto, obra en el expediente copia de la denuncia policial que interpuso el señor Paz ante la Comisaria de la Policía Nacional del Perú – Sede Sagitario de fecha 2 de octubre de 2025, y del reporte de alerta reportada por el cliente ante el Banco. Los cuales se reproducen a continuación:

Denuncia Policial

CONTENIDO

- EN LA CIUDAD DE LIMA, SIENDO LAS 17.11HORAS DEL DÍA 17OCT2025, SE PRESENTÓ A ESTA COMISARIA JUAN CARLOS PAZ ZANABRIA (58), IDENTIFICADO CON DNI N° 09299523, DOMICILIADO EN JR LOMA LINDA 110 URB PROLONGACIÓN BENAVIDES DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, QUIEN DENUNCIA QUE EN INICIOS DEL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO RECIBE LLAMADAS TELEFÓNICA MÚLTIPLES DEL BANCO SCOTIABANK, ES DONDE A TANTA INSISTENCIA ES QUE EN LA ÚLTIMA LLAMADA LE INDICÓ QUE NO QUERÍA NINGÚN SERVICIO Y DESEABA QUE SU TARJETA DE CRÉDITO SEA ANULADA, MOTIVO POR EL CUAL LA OPERADORA INDICAN QUE IBAN A ANULAR LA TARJETA Y QUE UN MOTORIZADO IBA A RECOGER LA TARJETA YA QUE ERA DE PROPIEDAD DEL BANCO, ES DONDE AL SIGUIENTE DÍA DE LA LLAMADA SE ACERCÓ A SU DOMICILIO UN MOTORIZADO INDICANDO QUE IBA A RECOGER LA TARJETA PREVIA DESTRUCCIÓN DE LA MISMA LA CUAL CON UNA TIJERA LO CORTÓ EN PRESENCIA DEL DENUNCIANTE. ES DONDE EL DÍA 17OCT2025 ES QUE SE ACERCA AL BANCO SCOTIABANK CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UN PAGO A TERCERAS PERSONAS Y DONDE EN VENTANILLA VERIFICAN Y LE INDICAN QUE DICHA TARJETA DE CRÉDITO NO HABÍA SIDO ANULADA Y QUE TENÍA UNA DEUDA DE S/9, 600. SOLES APROX., LO CUAL LO SORPRENDIÓ Y DE INMEDIATAMENTE LE SOLICITA LAS INDICACIONES DE QUÉ HACER CON RESPECTO A DICHA ANOMALÍA, ES DONDE EN PLATAFORMA POR LA SRTA. HUARCAYA PROCEDE A VERIFICAR LA INFORMACIÓN Y BLOQUEO DE LA TARJETA Y HACIENDO EL RECLAMO DEL MISMO, LO QUE DENUNCIA ANTE LA PNP PARA LOS FINES DEL CASO.

Detalle de Alerta de Tarjeta

[Ver imagen en la siguiente página]

ALERTA

Visualizar 10/02/26

U26546 Detalle de Alerta de Tarjeta 17:09:16

Nro. Alerta : 934874 Cliente: JUAN CARLOS PAZ ZANABRIA

Fch-Hora Al: 2/10/25 21:35:46 Tarjeta : 4487002002702223

Criterio : 7 RED DE AGENCIA Cta. Bt.: 14797423

Resultado : 1 FRAUDULENTO Teléfono: 1

Gestión : CLIENTE EN AGENCIA INICA QUE FUERON A SU Est: 0 A SOLIC. OPERAD.
CASA A PEDIR LA TC Y LO CORTARON

N.Doc.: 09299523

	Cte.	Seg.	Riesgo	Adicional:
Uso General	S	-	-	Doc. Adic.:
Internet	N	N	S	Importes Protegidos
Exterior	N	N	S	Soles: 0.00
Disp. Efectivo	N	N	N	Dólares: 9750.50
Sobregiro	N	-	S	

Sec	Trn	Fecha y Hora	Mda	Importe	Rev	Negocio	Reconoc
1		2/10/25 21:26:13	S/	9701.00	N	IZI*M3F	N
2		2/10/25 21:26:53	S/	4401.00	N	IZI*M3F	N

51. Siendo así, a partir de lo manifestado por el denunciante en su denuncia policial y de los medios probatorios que obran en el expediente, se puede concluir que fue víctima de fraude; y si bien el denunciante manifestó que indicó que terceras personas tuvieron acceso a su tarjeta por recomendación del Banco, ello no se ha sido debidamente acreditado.
52. En efecto, lejos de quedar demostrada la participación del Banco en el incidente descrito por el señor Paz, a partir de lo manifestado por éste, se aprecia que pudo evitar el fraude del cual fue víctima, si tomaba en cuenta la información de seguridad que el Banco le proporcionó a través de diversos medios, como su página web¹² y el cargo de entrega de su tarjeta de crédito:

[Ver imagen en la siguiente página]

12 Ver: <https://www.scotiabank.com.pe/Acerca-de/seguridad/tipos-de-fraude/recojo-de-tarjeta> en la fecha de emisión de la presente resolución).

Recojo de tarjeta

¿Qué es?

Este fraude sucede cuando, luego de recibir tu tarjeta, una persona se comunica contigo para solicitar la devolución de la misma. La persona se hace pasar por un colaborador del banco y puede utilizar diversos motivos para solicitar la devolución de tu tarjeta.



Más Información

[¿Cómo identificarlo?](#) [¿Cómo prevenirlo?](#)

La persona que tratará de estafarte se hace pasar por un colaborador del banco y puede utilizar diversos motivos para solicitar la devolución de la tarjeta, entre ellos:

- Exoneración de membresía
- Cambio de tarjeta (up grade)
- Para evitar el cobro de una penalidad por no dar uso a la tarjeta
- Anulación de tarjeta
- Cambio de plástico por errores en la emisión de la tarjeta
- Cambio de plástico por modificación de tasa de interés

En la llamada coordinan la fecha, hora y lugar en la que el supuesto courier se acercará a recoger la tarjeta. En algunos casos el supuesto courier incluso llega uniformado y con documentos falsos, como:

- Fotocheck Falso
- Uniforme que tiene el logo del banco
- Documento de anulación y/o formulario de anulación falso

Una vez que cuentan con la tarjeta, la utilizan para retirar efectivo en cajeros automáticos o para realizar consumos.

53. A partir de lo expuesto, se desprende que fue la propia falta de diligencia del denunciante, lo que vulneró los mecanismos de seguridad establecidos por la entidad financiera, pues al entregar su tarjeta a un tercero, permitió que se realice la transacción que ahora pretende desconocer.
54. Como se indicó en la presente resolución, el proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios salvo que se acredite la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure la ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia de la propia consumidora afectada.

55. En el presente caso, ha quedado evidenciado que fue la propia falta de diligencia del denunciante, lo que vulneró los mecanismos de seguridad establecidos por la entidad financiera, pues al entregar su tarjeta a un tercero, permitió que se realice la operación que ahora pretende desconocer; por lo que se ha producido el supuesto de exoneración de responsabilidad previsto en el artículo 104° del Código.
56. Ahora bien, mediante escrito de fecha 27 de febrero de 2026, el señor Paz indicó que el consumo no reconocido se realizó en la ciudad de Chiclayo- Lambayeque, lugar en el que nunca ha realizado consumos, lo cual acredita la falta de control de monitoreo-brechas en los sistemas de seguridad del Banco. Asimismo, manifestó que, la dirección que figura en el voucher del consumo no reconocido corresponde a un consultorio dental, sin embargo, no tendría sentido que se realice un tratamiento dental en dicha ciudad pues reside en la ciudad de Lima.
57. Sin embargo, debe precisarse que, en el presente caso, se encuentra acreditado que se utilizó la tarjeta física del denunciante y que él la entregó a un tercero, pese a que su custodia se encuentra bajo su responsabilidad. Así, aun cuando el Banco se encuentre obligado a adoptar medidas de seguridad para la autorización de operaciones con las tarjetas de sus clientes, ninguna acción resultará eficaz si el propio consumidor omite su deber de custodia y permite que terceros accedan a su tarjeta y clave secreta. Por ello, no se podría concluir que el Banco ha incumplido con los mecanismos de seguridad establecidos para la autorización de la operación no reconocida, cuando el propio denunciante ha reconocido que entregó su tarjeta de crédito a un tercero.
58. Asimismo, el denunciante manifestó que la rúbrica consignada en el voucher del consumo no reconocido no se asemeja a su firma ni tampoco se aprecia el número de DNI de la persona que realizó el consumo cuestionado. Agregó que; no suele realizar consumos en establecimientos presenciales, y si el Banco impidió la realización de una segunda operación debió de haber impedido que la primera operación se efectuara.
59. No obstante, como se indicó previamente, la obligación de verificar la identidad del tarjetahabiente **no corresponde a la entidad financiera emisora de la tarjeta, sino al comercio donde se realizó el consumo**. Asimismo, el titular de una tarjeta de crédito puede utilizar este medio de pago a través de los distintos canales de atención habilitados por el Banco, y en el momento en que lo vea por conveniente, en tanto exista línea de crédito disponible para ello.
60. Además, debe tenerse en cuenta que se trató de una sola operación, por lo que aun cuando esta fuera distinta al uso habitual de la tarjeta, la única acción que podría ejecutar el Banco sería la activación de una alerta y el bloqueo preventivo de la tarjeta para evitar que continúe empleándose. En ningún supuesto se habría evitado la operación cuestionada, pues antes de su realización el Banco no tiene información para anticiparse al uso de la tarjeta.
61. Por todo lo expuesto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código, por el presunto cargo indebido de una operación en la tarjeta de crédito N° 4487-****-****-2223 del denunciante, al haber quedado acreditada su correcta autorización. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por el denunciante.

RESUELVE

PRIMERO: Archivar el procedimiento administrado sancionador iniciado contra Scotiabank Perú S.A.A. por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el presunto cargo indebido de una (1) operación no reconocida en tarjeta de crédito N° 4487-****-****-2223 del denunciante, toda vez que ha quedado acreditada su correcta autorización. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por el denunciante, referidos a que: (i) se realizó sin verificar adecuadamente la identidad del titular de la tarjeta, superando el límite diario de consumo y utilizando un canal no autorizado; y, (ii) el Banco no cumplió con su deber de monitoreo y seguimiento de operaciones, en tanto no lo notificó ni bloqueó preventivamente su tarjeta, a pesar de que la operación es inusual y ajena a su comportamiento habitual de consumo:

Fecha	Concepto	Importe S/
02/10/2025	IZI*M3F	9 701,00

SEGUNDO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1. de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 2 en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación¹³, caso contrario la resolución quedará consentida¹⁴.

TERCERO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI¹⁵, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

YOSELY ROSI OSORIO LUCIANO

Jefa

**Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
de Protección al Consumidor N° 2**

¹³ **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 32.- Apelación

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar (...).

¹⁴ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**

Artículo 222.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

¹⁵ **DIRECTIVA N° 001-2021-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 34.- Fin de Procedimiento

En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.